



# LICITAÇÕES E CONTRATOS

MODALIDADES, CONTRATAÇÃO DIRETA, RISCOS, ALTERAÇÕES E SANÇÕES

## Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) • jurisprudência STF/TCU • Edição 2026

### MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

**Base empírica:** 81 questões objetivas FGV + resumo mapeado à banca; foco em modalidades, contratação direta e limites de alteração.

**Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência (STF ADI 6890/6421; TCU), sobre a Lei 14.133/21 (redação atual).

**Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

| Símbolo | Função no documento                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos) |
|         | Alertas, pegadinhas da FGV e divergências                 |
|         | Mnemônicos e dicas de fixação                             |
|         | Comparações e quadros-síntese                             |

## 1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL

A Lei 14.133/21 é a **norma geral de licitações** (art. 22, XXVII, CF), aplicável à Administração direta, autárquica e fundacional dos três poderes. Persegue a **proposta mais vantajosa**, o **tratamento isonômico**, a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**. A FGV cobra o tema pela **literalidade calibrada** (números, prazos, ordem das fases) e por casos concretos de contratação direta.

### **Objetivos e a nova lógica processual (grifos = pegadinha)**

- **Fase preparatória** robusta (ETP, termo de referência, matriz de riscos). • **Inversão de fases** como regra: **julgamento ANTES da habilitação** (art. 17).
- **Fase recursal ÚNICA** (após habilitação). • **Governança e segregação de funções**. • **Sobrepço** (preço acima do mercado) ≠ **superfaturamento** (dano na execução/medição).

### **Mnemônico das fases — “PDA-JHRE-HP”**

Preparatória → Divulgação do edital → Apresentação de propostas → Julgamento → Habilitação → Recursal (única) → Homologação. *Julgamento vem antes da habilitação (inversão como regra).*

## 2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

### 2.1 Modalidades (art. 28) — o rol é TAXATIVO

| Modalidade          | Cabimento                                       | Critério de julgamento               |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pregão              | Bens e serviços COMUNS (obrigatório)            | Menor preço ou maior desconto        |
| Concorrência        | Bens/serviços especiais e obras                 | Vários (inclusive técnica e preço)   |
| Concurso            | Trabalho técnico/científico/artístico           | Melhor técnica ou conteúdo artístico |
| Leilão              | Alienação de bens (móveis inservíveis, imóveis) | Maior lance                          |
| Diálogo competitivo | Inovação; solução não disponível no mercado     | Rito bifásico (diálogo + competição) |

#### ATENÇÃO — modalidades: pegadinhas certas

• **Tomada de preços e convite ACABARAM** (não existem na 14.133). • **Vedado criar ou combinar** modalidades (art. 28, §2º). • **Leilão**: sem registro cadastral e **sem fase de habilitação**. • **Diálogo competitivo** NÃO é contratação direta — é licitação plena com rito próprio.

### 2.2 Dispensa x Inexigibilidade

|                          | DISPENSA (art. 75)                                                      | INEXIGIBILIDADE (art. 74)                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Competição               | É POSSÍVEL, mas a lei dispensa (rol TAXATIVO)                           | INVIÁVEL (rol EXEMPLIFICATIVO)                                                   |
| Exemplos                 | Valor baixo; emergência; hortifruti pelo preço do dia; Pcd (associação) | Fornecedor exclusivo; notória especialização; artista consagrado; credenciamento |
| Valor (2025, atualizado) | Obras/eng. até ~R\$ 119 mil; outros até ~R\$ 59 mil (dec. atualizador)  | Não se fala em teto de valor                                                     |
| Serviços técnicos        | —                                                                       | Notória especialização; VEDADA p/ publicidade e divulgação                       |

#### Mnemônico — “diSPensa é poSSível competir; inExigível é imPoSSível”

Na **dispensa**, a competição é **viável** (rol taxativo — art. 75). Na **inexigibilidade**, é **inviável** (rol exemplificativo — art. 74). Credenciamento e notória especialização = inexigibilidade.

### 2.3 Critérios de desempate (art. 60) — a ordem exata

| Ordem | Critério                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1º    | Disputa final (nova proposta dos empatados)           |
| 2º    | Avaliação do desempenho contratual prévio             |
| 3º    | Ações de equidade entre homens e mulheres no trabalho |
| 4º    | Programa de integridade (compliance)                  |

#### Mnemônico do desempate — “DA-DE-EQ-IN”

Disputa final → DEsempenho prévio → EQuidade de gênero → INtegridade. Pular direto para o compliance (4º) é erro grave que a FGV explora.

### 3 DISSECANDO — HABILITAÇÃO, RISCOS, ALTERAÇÕES E SANÇÕES

#### 3.1 Ordem das fases e habilitação

##### **Dispositivos-âncora (grifos = onde a FGV troca)**

**Art. 17.** O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: (...) apresentação de propostas e lances; **julgamento; habilitação**; recursal; homologação.

- A **habilitação pode anteceder** o julgamento só **excepcionalmente**, por ato motivado e previsão no edital (art. 17, §1º).
- Regularidade fiscal exigida **só do vencedor**, após o julgamento (art. 63, III).

*Lei 14.133/21, arts. 17 e 63.*

#### 3.2 Matriz de alocação de riscos e reequilíbrio

##### **Quando é obrigatória e seus efeitos**

- **Matriz obrigatória** (art. 22, §3º): obras/serviços de **grande vulto** (> R\$ 200 mi) ou regimes de **contratação integrada/semi-integrada**.
- **Fato do príncipe** (alteração unilateral, tributos supervenientes) e **caso fortuito alocado à Administração** → dão direito a **reequilíbrio**.
- Na **contratação integrada**, o risco da **escolha do projeto** pelo contratado é dele — sem pleito por subestimativa própria (art. 22, §4º; 133).

#### 3.3 Alterações contratuais — os limites que caem

##### **Art. 125 — percentuais (grifos = pegadinha)**

**Art. 125.** o contratado será obrigado a aceitar (...) **acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento)** (...); e, no caso particular de **reforma de edifício ou de equipamento**, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

- Supressão acima de 25% → direito do contratado à **extinção** (137, §2º).
- Supressão de material já adquirido e posto na obra → Administração **paga pelos custos comprovados** (129).

*Lei 14.133/21, arts. 125, 129 e 137.*

##### **Mnemônico dos limites — “25 é a regra; 50 só REFORMA (acréscimo)”**

**25%** para acréscimos/supressões em geral. **50%** só para **acréscimo em reforma** de edifício/equipamento (supressão continua em 25%).

#### 3.4 Nulidade e sanções

##### **Efeitos e o rol de sanções (arts. 147-156)**

- **Nulidade**: só se for de **interesse público**; pondera-se o impacto (custo de desmobilização, obra já executada — art. 147); efeitos **ex nunc** quando a anulação retroativa causar prejuízo desproporcional.
- Sanções (art. 156): **advertência, multa, impedimento de licitar** (até 3 anos, âmbito do ente) e **declaração de inidoneidade** (até 6 anos, toda a Administração). Dosimetria com contraditório.
- **Reabilitação** (163): exige, entre outros, **implantação de programa de integridade** nas fraudes/atos da Lei Anticorrupção.



## 4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** (emergência prorrogada, primo na licitação, compliance no desempate). Extraído de 81 objetivas FGV.

| Storytelling FGV                                                  | A isca (alternativa errada)             | Gabarito e razão                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Órgão realiza pregão para contratar obra de engenharia complexa   | "Pode, pregão é universal"              | Pregão só p/ bens e serviços COMUNS (art. 29)                               |
| Edital cria modalidade 'mista' (pregão + concorrência)            | "Válido, busca eficiência"              | Vedado criar/combinar modalidades (28, §2º)                                 |
| Primo do dirigente participa da licitação                         | "Impedido por nepotismo"                | 4º grau (primo) NÃO é impedimento (14, IV — até 3º grau)                    |
| Contrato emergencial prorrogado além de 1 ano na mesma emergência | "Pode prorrogar livremente"             | Vedado na mesma emergência; nova licitação/outro fundamento, sim (ADI 6890) |
| Administração exige compliance na habilitação                     | "Legítimo, é boa governança"            | Illegal — integridade não é requisito de habilitação                        |
| Empate: órgão vai direto ao programa de integridade               | "Correto, é objetivo"                   | Ordem: disputa → desempenho → equidade de gênero → integridade (60)         |
| Habilitação de todos antes do julgamento, como regra              | "Correto, garante segurança"            | Regra é a inversão: julgamento antes (17); habilitação prévia é excepcional |
| Contratação de escritório de advocacia notório p/ caso complexo   | "Exige licitação, há advocacia pública" | Inexigibilidade (74, III, e), independe de procuradoria própria             |
| Acréscimo de 40% em reforma de edifício                           | "Illegal, excede 25%"                   | Lícito — reforma admite acréscimo de até 50% (125)                          |
| Supressão unilateral de 30% e o contratado quer sair              | "Deve aceitar, é prerrogativa"          | Acima de 25% → direito à extinção (137, §2º)                                |
| Contratação direta indevida com erro grosseiro                    | "Só o agente responde"                  | Contratado e agente respondem SOLIDARIAMENTE (art. 73)                      |

## 5 JURISPRUDÊNCIA (STF/TCU) E TESES



### 5.1 O que a FGV cobra

| Fonte                               | Tese                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STF — ADI 6890                      | A vedação de reconstrução emergencial atinge só a MESMA emergência que extrapole 1 ano; não impede licitação substitutiva ou contratação por fundamento diverso.  |
| STF — ADI 6421                      | Constitucional a exigência de dolo/erro grosseiro para responsabilização de agentes públicos (art. 28 da LINDB); afasta responsabilidade objetiva do parecerista. |
| STF — federalismo (14.133)          | É norma geral; Estados e Municípios podem legislar sobre normas específicas, sem contrariar a lei nacional.                                                       |
| TCU — sobrepreço x superfaturamento | Sobrepreço é preço acima do mercado (potencial); superfaturamento é o dano concretizado (medição a maior, má execução).                                           |

| Fonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tese                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCU — pesquisa de preços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cesta de preços; a mediana/menor valor conforme justificativa; vedado o uso de fonte única sem motivação.                          |
| STJ/STF — parecer jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parecer opinativo, em regra, não vincula nem responsabiliza; responsabilidade surge com dolo/erro grosseiro ou parecer vinculante. |
| STF — art. 10 (advocacia pública)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A representação do agente que seguiu parecer é vedada se houver prova de ato ilícito doloso nos autos.                             |
| <p> <b>Mnemônico da contratação direta indevida — “DÓLO ou ERRO grosseiro → SOLIDÁRIO”</b></p> <p>Só há responsabilização (solidária entre contratado e agente, art. 73) por dano ao erário quando houver <b>dolo, fraude ou erro grosseiro</b> — não por mera divergência interpretativa (art. 28, LINDB; ADI 6421).</p> |                                                                                                                                    |

## 6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **parecer/sentença administrativa** premiada pela FGV é extraível da lei e do resumo. Pontua:

| # | O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Enquadrar a 14.133 como norma geral (art. 22, XXVII, CF) e identificar o instituto (modalidade, contratação direta, alteração).    |
| 2 | Na contratação direta: distinguir dispensa (rol taxativo, 75) de inexigibilidade (inviabilidade, 74) e justificar o enquadramento. |
| 3 | Aplicar corretamente a ordem das fases (inversão — 17) e os requisitos de habilitação (só do vencedor).                            |
| 4 | Nos contratos: limites de alteração (25%/50% — 125), reequilíbrio e matriz de riscos (fato do príncipe, álea).                     |
| 5 | Na nulidade: ponderação do interesse público (147), efeitos e dever de indenizar o que foi executado de boa-fé.                    |
| 6 | Nas sanções: dosimetria, contraditório, distinção impedimento (3 anos) x inidoneidade (6 anos) e reabilitação.                     |
| 7 | Invocar a jurisprudência-chave (ADI 6890 emergencial; ADI 6421 dolo/erro grosseiro; TCU sobrepreço x superfaturamento).            |
| 8 | Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).                                                                         |

### ● Erros que custam pontos na discursiva

- Tratar **dispensa** e **inexigibilidade** como sinônimos.
- Exigir compliance como **habilitação**.
- Confundir **sobrepreço** e **superfaturamento**.
- Aplicar responsabilidade objetiva ao **parecerista**.



## 7 QUADRO-RESUMO FINAL — NÚMEROS E PRAZOS ESSENCIAIS

| Tópico                                                 | Número-chave                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grande vulto / compliance obrigatório                  | acima de R\$ 200 milhões                    |
| Prazo p/ implantar o programa de integridade           | 6 meses da celebração do contrato           |
| Alteração unilateral — acréscimo/supressão             | 25% (regra) / 50% (acréscimo em reforma)    |
| Impedimento por parentesco                             | até o 3º grau (primo = 4º NÃO impede)       |
| Condenação por trabalho escravo/infantil (impedimento) | 5 anos anteriores ao edital                 |
| Pesquisa de preços — cotações                          | mínimo 3 fornecedores; orçamentos ≤ 6 meses |
| Contratação emergencial                                | parcelas concluídas em até 1 ano (ADI 6890) |
| Sanções — impedimento / inidoneidade                   | até 3 anos / até 6 anos                     |
| Convocação p/ assinar — prorrogação                    | 1 única vez, por igual período              |
| Termo aditivo antecipado — formalização                | no prazo máximo de 1 mês                    |
| Publicidade da ordem cronológica de pagamento          | mensal                                      |

### Acróstico das sanções — “A-M-I-I (3 e 6)”

Advertência • Multa • Impedimento (até **3** anos, no ente) • Inidoneidade (até **6** anos, toda a Administração).

## 8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA

### PILAR 1 — PRINCÍPIOS E ÂMBITO

Norma geral (14.133). Objetivos: proposta vantajosa, isonomia, inovação, sustentabilidade. Governança, segregação de funções. Sobrepreço ≠ superfaturamento.

### PILAR 2 — MODALIDADES

Pregão (comuns), concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Tomada de preços e convite EXTINTOS. Vedado criar/combinar. Rol taxativo (28).

### PILAR 3 — CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa (75, taxativo, competição viável) x inexigibilidade (74, inviável, exemplificativo). Credenciamento e notória especialização = inexigibilidade. Solidariedade se indevida (73).

### PILAR 4 — FASES E DESEMPATE

Inversão: julgamento antes da habilitação (17). Fase recursal única. Habilitação só do vencedor. Desempate: DA-DE-EQ-IN (60).

### PILAR 5 — CONTRATOS E RISCOS

Matriz obrigatória (grande vulto / integrada). Reequilíbrio (fato do príncipe, álea). Alteração 25%/50%. Termo aditivo; convocação de remanescentes.

### PILAR 6 — NULIDADE E SANÇÕES

Nulidade só se de interesse público (147), com ponderação. Sanções (156): advertência, multa, impedimento (3), inidoneidade (6). Reabilitação (163).

## 9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

### ● **Constitucionalização e os princípios da nova lei (art. 5º)**

A 14.133 positiva expressamente a **segurança jurídica**, a **motivação**, a **eficiência**, a **segregação de funções** e a **proporcionalidade** (art. 5º), dialogando com a LINDB (arts. 20-30): o controle passa a exigir **consequencialismo** e deferência às escolhas administrativas legítimas.

*Lei 14.133/21, art. 5º; LINDB, arts. 20-30.*

### ⚠ **Consensualidade e a Administração dialógica**

O **diálogo competitivo**, o **credenciamento** e os meios alternativos de resolução (art. 151: **conciliação, mediação, arbitragem, dispute boards**) revelam a **Administração consensual**, que substitui a lógica exclusivamente imperativa pela negociada — tese forte em discursivas.

### 📊 **Controle e responsabilidade (deferência x accountability)**

A ADI 6421 e o art. 28 da LINDB limitam a responsabilização ao **dolo/erro grosseiro**: equilíbrio entre **controle** (TCU, MP, Judiciário) e o **administrador honesto**, combatendo o “apagão das canetas” (paralisa decisória pelo medo de punição).

### 📊 **Interdisciplinaridade — Improbidade e Lei Anticorrupção**

• **Improbidade** (Lei 8.429, pós-14.230/21): frustrar licitação exige **dolo específico**. • **Lei Anticorrupção** (12.846): responsabilidade objetiva da pessoa jurídica; o **programa de integridade** atenua sanção e é condição de reabilitação na 14.133.

**Boa revisão e boa prova!** ⚖

*Baseado na Lei nº 14.133/2021 e na jurisprudência do STF e do TCU (notadamente ADI 6890 e ADI 6421).*